

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 282 del 06/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 115 DEL 06/08/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PARCO SIMONE CARABETTA". –
CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
CUP: C87H21002050001 **CIG:** 8792667259 **IMP.** **COD.** **CAP.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 11/06/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta" a Squillace Lido, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 25.515,00 |
| 2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 1.300,00 |
| (A) Importo lavori a base d'asta | € 26.815,00 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- | | |
|--|------------|
| 1. Progettazione Esecutiva, D.L.,
Coordinatore Sicurezza, Contabilità | € 2.908,02 |
| 2. Contributi previdenziali (4%) | € 116,32 |
| 3. IVA 22% spese tecniche | € 665,35 |
| 4. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n° 50/16 | € 536,30 |
| 5. IVA 10% sui lavori | € 2.681,50 |

(B) Totale Somme a disposizione € 6.907,50

Importo totale dell'intervento (A+B) € 33.722,50

- con determinazione n° 219 del 23/06/2021, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni Sud srl con sede a Squillace, che ha offerto il ribasso del 4,00% per un importo contrattuale di € 24.494,40 oltre ad € 1.300,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 25.794,40, oltre all'IVA come per legge;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 24.06.2021 come da verbale della Direzione Lavori;
- con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 05.08.2021 con prot. n° 4151, la ditta Costruzioni Sud srl, ha fatto richiesta di proroga di 30 giorni del termine di esecuzione dei lavori a causa di rallentamenti nei tempi di fornitura dei materiali, dovuti a problemi di approvvigionamento degli stessi, a causa del Covid-19;
- nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs., si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta" a Squillace Lido;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Mellace, con nota del 05.08.2021 pervenuta via PEC in data 06.08.2021 al prot. n. 4159 ha confermato che "La richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente si ritengono fondate in quanto il reperimento e i tempi di fornitura dei materiali si sono molto dilatati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio

dell'appaltatore" ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30 del termine di esecuzione dei lavori;

Accertato che si rende, pertanto, necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di procedere in merito e, pertanto, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace, per l'importo complessivo di € 25.794,40, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di concedere**, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Costruzioni Sud srl con sede a Squillace, esecutrice dei lavori di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta*" a Squillace Lido, una proroga di giorni **trenta (30)** del termine di esecuzione dei lavori;
2. **di stabilire** che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
3. **di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;
4. **di dare atto** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e, pertanto, diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

